各代表了我国金融市场监管的有关观点

监管差异：金融监管之对比

财资管理产品作为资产管理在信贷市场与证券市场，银行体系本质上的区别，决定了银行市场监管上存在主要以规范市场为导向，在不同层面上证券市场监管，银行监管的特点，体现在经济功能、监管目的、信息披露要求、投资者保护、风险控制措施等诸多方面。

经济功能上银行监管有差异。一般来说，银行是很多国家金融体系的主体，发挥着资金中介、支付中介、信用创造等功能。在银行存贷款业务中，储户将资金存入银行，并与银行发生借贷关系，一般不会涉及本金和利息的损失，这是由银行资产的本质决定的。银行监管的重点是确保单个银行财务稳健，避免大挤兑，导致“多米诺骨牌”效应的系统性风险。监管部门对银行实行资本充足率监管，要监管好贷款资产的风险，要有存款保险制度安排。

证券市场是一国经济发展的重要工具，是直接融资的平台，有助于公司通过发行股票、债券筹集资金，[illegible]。同时股票市场直接融资，并对公司股票定价。在股票市场中，投资者买入持有股票，在极端情况下可能会损失股票的全部价值，这是由资本形成过程的本质决定的。证券市场监管的重点是上市公司的信息披露、中介机构的行为规范、投资者合法权益的保护以及系统性风险。监管部门通过监管来揭示风险，实现市场“三公”原则

[illegible]

[illegible]

[illegible]

期货市场是[illegible]市场参与者之间的期货期权交易，[illegible]现货价格，[illegible]市场参与者[illegible]市场参与者[illegible]。在期货市场上，市场参与者[illegible]风险的[illegible]价格波动[illegible]风险管理[illegible]。期货市场[illegible]

监管目的不同：银行监管侧重银行的稳健运行，[illegible]银行业务涉及千家万户，与金融稳定息息相关，因此各个国家都特别强调银行审慎监管，维护公众对银行业的信心[illegible]。证券市场监管侧重保护投资者利益。

证券市场作为一个投融资市场，监管的目的是创造安全的投资环境，[illegible]投资者[illegible]

期货市场监管侧重市场的价格功能。期货市场作为一个风险管理市场，买卖双方都有需要“保险”的保值者，通常由投机者为[illegible]。因此，[illegible]价格[illegible]交易[illegible]。监管[illegible]期货市场[illegible]。监管的目的主要是确保期货市场[illegible]价格[illegible]功能，方便企业[illegible]管理风险。

对信息披露要求不同：[illegible]银行体系风险，[illegible]对银行[illegible]。[illegible]要求银行[illegible]披露[illegible]风险[illegible]披露信息的[illegible]

构成、风险设计及风险管理策略，盈利能力，管理水平及信誉等。

证券市场交易的是上市公司股票，上市公司的任何重大变动，都会产生影响股票价格的内幕信息，容易导致内幕交易。因此，证券市场监管要求上市公司进行严格、充分的信息披露，保证融资者与投资者信息对称，将防范内幕交易作为执法重点之一。

期货市场交易的期货或期权合约是由交易所统一制定的标准化合约，除国家政策重大变化等信息外，合约自身没有内幕信息。对于参与期货市场交易的企业来说，期货市场为企业日常经营提供价格保护，这些套期保值者必须能够根据预期的变化及时建立或调整其在期货市场上的头寸，而它们对市场变化的预期通常是建立在对内部数据分析的基础上的。如果要求企业在进行交易之前公开自己的看法，那么市场就可能会立即做出反应，使价格提前上涨或下跌，企业也就无法进行有效的套期保值了。因此，期货市场监管对参与交易的企业的信息披露要求很少。

保证金制度管理的方式不同。银行日常经营中有部分业务要求客户缴纳一定的保证金，最典型的就是抵押贷款业务，融资方要以一定的抵押品作为保证才能从银行获得贷款。

证券市场保证金一般在证券信用交易中出现，信用交易其实是质押贷款的一种形式，保证金要求50%或更高，资金杠杆率很低。不管在美国，还是在中国，投资者可以向证券公司借入资金（按照抵押股票价值的一定比例）以购买并持有股票，这实际上是一种以股票作为质押品从证券公司获得的贷款。如果股票价值下跌，借款人将收到追加保证金的通知，要求其偿还全部或部分贷款。

期货市场实行保证金交易，保证金是由买卖双方存入的一种履约担保，进入交割前一般只占合约价值的5%，资金杠杆率很高，则

货市场保证金与股票市场保证金的性质和运作方式截然不同。期货市场实行双方缴纳的保证金是一种诚信担保，证明无论期货合约价格如何变动，投资者都将履约。保证金存入市场参与者的账户，其形式可以是现金，也可以是其他有价证券，比如美国短期国库券。我国的保证金除现金外，还有国债、仓单等有价证券。账户内的资金由账户持有人拥有，这本质上是一种履约承诺。按照各交易所设定的保证金要求，账户内的资金数额决定了账户持有人可交易的最大合约数量和名义价值。换言之，期货市场的保证金属于确保合约义务将被履行的诚意金，而非贷款的抵押品。此外，监管主体要求期货交易所每个交易日收盘后对所有账户进行当日无负债结算，在市场波动时期甚至会进行日间结算。期货交易所根据日中和日末的结算情况，发出追缴保证金通知，要求市场参与者在规定时间内追加保证金，因此期货市场在期货合约的履行方面根本不存在问题。

风险控制手段不同：银行监管的核心是资本监管，巴塞尔协议[illegible]将银行资本充足率作为监管重点，同时补充了杠杆率、流动性等各方面的要求。

证券市场监管的核心是信息披露。股票交易不限制投资者的股票持有量，但要求达到一定比例就要进行披露，主要是为了保护其他投资者的知情权和其他合法权益。

期货市场监管要求实施限制[illegible]客户的持仓量，同时制定了大户报告[illegible]实际控制账户[illegible]。这些措施[illegible]为防止市场操纵和过度投机、确保市场功能正常发挥的重要手段。

[illegible]

后 记

2018年6月4日，我应邀参加香港的[illegible]，一个由[illegible]振兴[illegible]发起的"中国改革开放40年——新时代香港资本市场的[illegible]"的研讨会[illegible]，我以中国证监会副主席身份在香港做了[illegible]为"揭开中国新时代资本市场改革发展新篇章"的演讲。[illegible]会议，会议快结束时，传来国务院关于我不再担任证监会副主席的消息在网上[illegible]公布了[illegible]时[illegible]说，上午的演讲是我的"[illegible]任告别秀"。我的这个演讲回顾了中国资本市场近30年的改革发展历程和取得的成就，也谈到了期货市场。中国期货市场的改革开放与香港紧密相关，特别是[illegible]多年的[illegible]期货合约稳健运行，表现良好，其中也有香港的支持与努力。[illegible]巧合，我在金融系统的工作领域恰恰见证了我国资本市场的发展过程。我在人民银行和证监会系统工作共30年，时间会更长。从1998年6月进入证监会至2018年6月[illegible]20年，无论在人民银行还是在证监会工作期间，我都向香港学习包括期货市场在内的金融市场知识学习与实践。我的资本市场职业生涯可以说是开始于1997年[illegible]的香港[illegible]的职务经历，收官于代表证监会所做的2018年6月4

目的而言，我对期货和衍生品市场比较深刻的认识，来自香港的一堂关于金融衍生品的课程。那是1997年香港回归前，中国人民银行与香港金融管理局共同在香港举办了高级管理人员研修班，为期15天，共约20人，参加者有来自人民银行总行和各分行的各位分行行长。我参加了培训期间，有一部分是金融衍生品，而讲者是当时香港金融管理局的总裁任志刚先生。他拿着一张A4白纸，向我们对折再对折、不断再对折，手里的纸只剩下那么一小块，由一角，当它撕开来的时候就变成小块碎纸，一地张开了一张纸。这就是金融衍生品分散和化解风险的作用：风险就如这张纸一样，不会消失，但会分散，分散了，转移了，把一个整体——一个大风险，一个人承担的大风险分散化解成小风险，再转移出去，由更多的人分担。这个生动的比喻给我的印象非常深刻，以后我每次听到交易等字眼，一提到金融衍生品，我就会想到这个比喻。这堂课让我获益很多，对这门课和讲课者深为感谢。当本书将要付印时，我自然想起了帮助我完成本书的单位和人，感谢之情油然而生。

要感谢我国40年来改革开放政策和实践，为我学习期货和衍生金融衍生品理论、在实践中体验期货市场的魅力创造了条件。没有党中央、国务院积极推进改革开放，进行社会主义市场经济体制的伟大探索，没有组织对我的培养和关心，我就不会有期货市场发展的机会，不会积累这些实践经验，更不会有这些心得，也就没有机会将它们写下来与读者分享。

要感谢中国期货市场的开拓者和建设者，他们在改革开放中勇于创新，开拓进取，勇于实践。他们的成功与失败对中国期货市场都是一笔宝贵的财富，他们的经验和教训为我建设发展期货市场提供了很好的借鉴与参考，帮助我避免了许多弯路，帮助我认识了

[illegible]中国市场特色。如果没有这些期货市场的“成”与“败”，[illegible]

要感谢[illegible]，他们在本书的成稿过程中[illegible]

[illegible]

要感谢我42个[illegible]

要感谢[illegible]在86岁高龄为本书[illegible]序言[illegible]30多年来对中国期货市场建设发展历程的观察与理解、交流与合作[illegible]

要感谢[illegible]

[illegible]

[illegible]感谢，[illegible]！

[illegible]

2018[illegible]